

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.05.13.	회신기일	2019.08.12.

△△△△국립공원사무소 (행정상 권고)

제 목 특별사법경찰관리 지명제청 검토 필요

관 계 기 관 △△△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△△국립공원 특별사법경찰관리 추천 현황

구 분		2016년	2017년	2018년	2019년	비고
정원(일반직)		18명	18명	18명	20명	2019년- 수습3명 포함
특사경	인원	7명	9명	16명	10명	-
	비율(정원대비)	38%	50%	88%	50%	

○ 공단 「특별사법경찰관리 직무수행에 관한규칙」 제3조(국립공원특별사법경찰관리)에 따르면 공원구역내 「경범죄처벌법」 제6조제1항의 규정에 의한 범칙행위 현행범에 관하여 사법경찰관리의 직무를 수행할 수 있으며, 동규칙제4조(사법경찰관리의 직무)에 따르면 사법경찰관리는 관할 구역내 범칙행위 현행범이라고 인정되는 사람을 적발할 때에는 관할 경찰서에 범칙자를 인계하여야 함

○ 공단 「특별사법경찰관리 직무수행에 관한규칙」 제5조(사법경찰관리의 추천절차)에 따르면 소장은 인사규정에 따른 당연퇴직, 의원면직, 휴직, 전보인사 등에 해당하는 경우 또는 사법경찰관리지명서의 유효기간이 경과한 때에는 즉시 해당 지명서를 관할 지방검찰청 검사장에게 반납하고 새로운 대상자를 추천하여야 함.

※ 공단 「순찰·단속업무 매뉴얼」에 따르면 불법행위 단속시에는 특별사법경찰관(리) 지명서 및 신분증을 지참하도록 하고 위반자 단속시 지명서를 제시하도록 함.

- 공단 「순찰·단속업무 매뉴얼」에 따르면 불법행위 단속시에는 특별사법경찰관(리) 지명서 및 신분증을 지참하도록 하고 위반자 단속시 지명서를 제시하도록 하고 있음으로 인사이동 등으로 인한 직원 변동이 있을 경우 특별사법경찰관(리) 지명 또는 철회 등 필요성 여부를 검토하여 원활한 업무수행이 가능하도록 하여

야 함에도,

- △△△△국립공원사무소는 2019.1.24.일자 전보인사 명령에 따라 총 6명(전보자 5명, 퇴직자 1명)에 대한 특별사법경찰관리 지명철회 요청을 하면서 신규 전입자 4명(現 자원보전과장, 불법담당자 포함)에 대하여 특별사법경찰관리 지명 제청 요구를 하지 않음.

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 불법담당자 등 업무수행 관련자에 대하여 특별사법경찰관리 지명제청 또는 특별사법경찰관리 지명자가 불법관련 업무를 담당하도록 하는 등 원활한 업무수행 가능방안 마련